

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,366천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 발주공사 건설업 면허 검토 등 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 『건설산업기본법』 제16조(건설공사의 시공자격)제1항에 의거, 건설공사를 도급 받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 건설업종을 등록하지 아니하고도 도급 받을 수 있다.

1. 2개 업종 이상의 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 도급 받는 경우.
2. 전문공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 전문공사에 해당하는 부분을 시공하는 조건으로 하여, 종합공사를 시공할 수 있는 자격을 보유한 건설사업자가 종합적인 계획 관리 및 조정을 하는 공사를 공동으로 도급 받는 경우.
3. 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 2개 이상의 건설사업자가 그 업종에 해당하는 전문공사로 구성된 종합공사를 공정관리, 하자책임 구분 등을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공동으로 도급 받는 경우.
4. 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 동법 제8조제2항에 따라 시공 가능한 시설물을 대상으로 하는 전문공사를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도급 받는 경우.

5. 동법 제9조제1항에 따라 등록한 업종에 해당하는 건설공사(제1호, 제3호 및 제4호에 해당하는 건설공사를 포함한다.)와 그 부대공사로서 다른 건설공사를 도급 받는 경우.
 6. 동법 제9조제항에 따라 등록한 업종에 해당하는 건설공사를 이미 도급 받아 시공하였거나 시공 중인 건설공사의 부대공사로서 다른 건설공사를 도급 받은 경우.
 7. 발주자가 공사품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정한 경우로서 기술적 난이도, 공사를 구성하는 전문공사 사이의 연계 정도 등을 고려하여 대통령령으로 도급 받은 경우.
- 『건설산업기본법 시행령』 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등)에 의거 동법 제8조에 따라 건설업의 업종과 업무별 업무내용을 별표 1과 같음

※ <별표 1 건설업의 업종과 업종별 업무내용> 발췌

- ① 조정시설물설치공사업: 조경을 위하여 조경석 · 인조목 · 인조암 등을 설치하거나 야외의자 · 파고라 등의 조정시설물을 설치하는 공사
- ② 시설물유지관리업: 시설물의 완공 이후 그 기능을 보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물에 대하여 일상적으로 점검 · 정비하고 개량 · 보수 · 보강하는 공사

2. 현황 및 지적내용

○ 2021년 ▽▽야영장 시설물정비공사 설계현황

계약금액	순공사비(33,332,310원)		비고
	목재데크 설치 등	상수도 관로공사 등	
46,645,000원	17,149,435원	16,182,875원	원가계산서 적용 비율: 조경공사

○ 건설업 면허 검토 소홀에 따른 설계금액 부적정 현황

(단위: 원)

구 분	계약 원가계산서(부적정)		계약 원가계산서(적정)		차 액
	요율	금액	요율	금액	
직 접 재 료 비		20,264,396		20,264,396	
간 접 재 료 비					
직 접 노 무 비		12,618,823		12,618,823	
간 접 노 무 비	11.5%	1,451,164	8%	1,009,505	-441,659

산 출 경 비		449,901		449,901	
산 재 보 험 료	3.70%	520,589	3.70%	504,248	-16,340
고 용 보 험 료	0.87%	122,408	0.87%	118,566	-3,841
건 강 보 험 료	3.34%		3.34%		
연 금 보 험 료	4.50%		4.50%		
노인장기요양보험료	10.25%		10.25%		
건설기계대여금지급보증	0.18%	59,998	0.32%	106,663	46,665
산업안전보건관리비	1.85%	608,339	1.85%	608,339	
환경보전비	0.30%	99,996	0.50%	166,661	66,665
하도급대금지급보증수수료	0.081%	26,999	0.081%	26,999	
기타경비	7.8%	2,678,082	5.6%	1,897,992	-780,089
일반관리비	2%	777,998	2%	755,425	-22,573
이윤	7.87%	1,528,230	7.87%	1,437,609	-90,620
부가가치세		4,120,610		3,996,432	-124,178
폐기물처리비		1,318,304		1,318,304	
합계		46,645,000		45,279,000	-1,366,000
회수 예정금액					1,366,000

○ △△△국립공원사무소에서는 2021년 ▽▽야영장 시설물정비공사의 경우 조경공사 설계내역(조경공사 제경비 요율 적용)으로 설계서를 작성함에 따라, 계약부서에서는 사업 발주시 조경공사업 또는 조경시설물설치공사업에 대한 건설업 면허를 소지한 업체와 계약 체결함이 타당함에도, 시설물유지관리업 면허를 소지한 ▽▽▽▽▽(주)*와 계약을 체결하였으며,

※ ▽▽▽▽▽(주)에 대한 나라장터(G2B) 건설업 면허를 검토한 바(계약체결일 기준: 2021.04.08.), 조경 관련 건설업 면허는 조경식재공사업 면허만 보유하고 있음.

- 또한, 해당 공사는 시설물 유지관리업 면허를 소지한 업체와 계약을 체결함에 따라 시설물 유지관리공사업에 해당되는 제경비 요율을 적용하여야 함에도 당초 설계인 조경공사업 요율을 적용하여 준공처리함에 따라 준공금 금 1,366천원을 과다 지급한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 과다 지급된 준공금 금1,366천 원 회수 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련